

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/313

הצעת חוק אישור לפתיחת חקירת שוטרים המעורבים באירוע לאומני, התשפ"ג–2022

1. אישור ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת ביטחון הפנים לא תפתח המחלקה לחקירת שוטרים בחקירה נגד שוטר בדבר מעורבותו באירוע על רקע לאומני אלא באישור ועדה משותפת לוועדת ביטחון הפנים וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
2. חיסיון דיונים דיוני הוועדה יהיו חסויים וישתתפו בהם רק חברי הוועדה וגורמי המקצוע הרלוונטיים.

דבר הסבר

המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) הינה גוף עצמאי בפרקליטות המדינה ותפקידה לחקור האשמות בדבר ביצוע עבירות פליליות שנעשו על ידי אנשי משטרת ישראל. על מח"ש לבצע איזון בין הצורך לחקור ולפעול נגד מבצעי עבירות הנמנים עם שורות המשטרה לבין האינטרס לאפשר למשטרה לבצע במסירות וללא חשש את תפקידה החיוני.

עם זאת, במספר אירועים שהתרחשו לאחרונה, נראה כי המחלקה לחקירת שוטרים הפרה את האיזון הנדרש וחקרה שוטרים שהיו מעורבים בסיכול פעולות טרור ממניעים על רקע לאומני ונגד אלו המבקשים לפגוע באזרחים ישראליים בארצם. דוגמה מובהקת לכך הינה חקירת שני שוטרי משמר הגבול אשר סיכלו ניסיון רצח של יהודי עובר אורח על ידי מחבל בירושלים בתאריך 04/12/2022. השוטרים שנכחו במקום פעלו באומץ רב, מסירות וחירוף נפש לעצור את המפגע וכל זאת בהתאם לפקודות ולהנחיות. המחלקה לחקירת שוטרים בחרה לזמן את השוטרים לחקירה, למרות הגיבוי הניתן להם מצד המשטרה ולמרות התייעוד הברור במצלמות הרחוב בדבר הסכנה שנשקפה לציבור והפעולות שנעשו לשם עצירת המחבל.

אירועים על רקע לאומני דורשים תגובה מהירה, נחושה וללא מורא על מנת למגרה במהירות בכדי למנוע נפגעים ושמירה על ביטחון הציבור. השוטרים, האמונים על שמירה על ביטחון הציבור והשקט במרחב, פועלים בנחישות ומסירות ומבצעים את תפקידם מתוך שליחות ואהבת המדינה.

הצעת החוק מציעה לקבוע כי במקרים בהם המחלקה לחקירת שוטרים תבקש לנהל חקירת שוטר בדבר מעורבותו באירוע על רקע לאומני, היא תידרש לאישור ועדה משותפת לוועדת ביטחון הפנים וועדת

החוץ והביטחון של הכנסת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/3556).

הצעת החוק זהה לפ/24/3556 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)